Kaufvertrag

zwischen **Rheintal Präzision AG**, Bahnhofstrasse 58, 9445 Rebstein SG, CHE-109.482.331 (nachfolgend Käuferin), vertreten durch Urs Vogel, Geschäftsführer,

und **Säntis Werkzeugmaschinen AG**, Vonwilstrasse 15, 9000 St. Gallen, CHE-104.277.918 (nachfolgend Verkäuferin), vertreten durch Thomas Baumann, Verkaufsleiter,

schliessen die Parteien folgenden Kaufvertrag über eine CNC-Fräsmaschine mit Montageverpflichtung der Verkäuferin:

Art. 1 Vertragsgegenstand ist eine neue 5-Achsen-CNC-Fräsmaschine des Typs OMV Pentaxis 800, hergestellt durch Officine Meccaniche Varesine S.r.l., Via dell'Industria 12, 21100 Varese (Italien), gemäss dem dieser Urkunde als integrierender Bestandteil beiliegenden Pflichtenheft (Anhang 1). Die Käuferin setzt die Maschine zur Fertigung von Präzisionsbauteilen für die Medizinaltechnik- und die Uhrenindustrie ein; dies ist der Verkäuferin bei Vertragsschluss bekannt und für die Festlegung der nachfolgenden Toleranzen massgebend.

Art. 2 Zugesicherte Eigenschaften: Positioniergenauigkeit aller Linearachsen (X, Y, Z) von höchstens 0.005 mm; Wiederholgenauigkeit von höchstens 0.003 mm; Rundlaufgenauigkeit der C-Achse (Rundtisch) und der B-Achse (Schwenkachse) von je höchstens 0.005 mm, gemessen nach ISO 230-2 am Übergabeort mit kalibrierten Messmitteln. Die Einzelheiten ergeben sich aus Anhang 1.

Art. 3 Kaufpreis: CHF 460'000.00 inklusive 8.1% Mehrwertsteuer, zuzüglich Transport- und Verpackungskosten gemäss Art. 4. Der Preis versteht sich einschliesslich Standardwerkzeugsatz, Bedienerschulung gemäss Art. 6 und einjährigem Service-Erstpaket.

Art. 4 Zahlungsbedingungen: Der Kaufpreis ist in drei Raten zu bezahlen: CHF 138'000.00 (30%) als Anzahlung innert 10 Tagen nach Vertragsunterzeichnung gegen Rechnung; CHF 184'000.00 (40%) bei Lieferung gegen Rechnung; CHF 138'000.00 (30%) als Schlussrate innert 30 Tagen nach erfolgter Abnahme gegen Rechnung. Bei Zahlungsverzug gilt Art. 104 OR; die Verkäuferin ist berechtigt, Verzugszins von 5% zu verlangen.

Art. 5 Lieferung: Die Verkäuferin liefert die Maschine bis spätestens 15. Juni 2024 DAP Rebstein (Incoterms 2020) an den Sitz der Käuferin. Verzögerungen in der Fertigung durch die Herstellerin in Varese, die der Verkäuferin nicht zu vertreten hat, berechtigen zu einer angemessenen Nachfrist von bis zu 15 Tagen, ohne dass dies einen Verzug der Verkäuferin begründet.

Art. 6 Montage, Inbetriebnahme und Schulung: Die Verkäuferin installiert die Maschine am Aufstellungsort gemäss Art. 7 und nimmt sie innert zehn Arbeitstagen nach Lieferung in Betrieb. Im Rahmen der Inbetriebnahme schult die Verkäuferin bis zu drei Mitarbeiter der Käuferin in der Bedienung, insbesondere in der Nullpunktreferenzierung und der Werkzeuglängenkorrektur.

Art. 7 Aufstellungsort: Produktionshalle der Käuferin, Bahnhofstrasse 58, 9445 Rebstein SG, auf Grundstück Nr. 2187, Grundbuch Rebstein. Die Käuferin stellt die für den Betrieb der Maschine erforderliche Infrastruktur (Stromanschluss, Druckluft, Fundament) rechtzeitig vor Lieferung bereit.

Art. 8 Abnahme: Nach erfolgter Inbetriebnahme führen die Parteien eine gemeinsame Abnahmeprüfung anhand von mindestens drei Musterwerkstücken der Käuferin durch, welche die in Anhang 1 vorgegebenen Toleranzen abbilden. Über die Abnahme ist ein schriftliches Protokoll zu erstellen, das allfällige Vorbehalte ausdrücklich und im Einzelnen zu benennen hat; ein nicht im Protokoll festgehaltener Vorbehalt gilt als nicht erklärt.

Art. 9 Gewährleistung: Die Verkäuferin haftet für Mängel nach den gesetzlichen Bestimmungen über den Kauf (Art. 197 ff. OR) und nach Massgabe ihrer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen (Anhang 2), soweit diese mit dem vorliegenden Vertrag und den zwingenden Bestimmungen des Obligationenrechts vereinbar sind. Bei Widerspruch zwischen diesem Vertrag und Anhang 2 geht dieser Vertrag vor.

Art. 10 Eigentumsvorbehalt: Die Maschine bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises im Eigentum der Verkäuferin. Die Käuferin ermächtigt die Verkäuferin, den Eigentumsvorbehalt im Eigentumsvorbehaltsregister ihres Wohnsitzes eintragen zu lassen.

Art. 11 Höhere Gewalt: Keine Partei haftet für die Verletzung einer Pflicht aus diesem Vertrag, soweit und solange sie durch ein Ereignis höherer Gewalt verursacht wird, das sie trotz angemessener Sorgfalt nicht abwenden konnte.

Art. 12 Vertraulichkeit: Die Parteien behandeln die Konditionen dieses Vertrags vertraulich, soweit nicht die Offenlegung gegenüber Behörden, Gerichten oder Versicherungen erforderlich ist.

Art. 13 Schriftformvorbehalt: Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrags bedürfen der Schriftform.

Art. 14 Gerichtsstand und anwendbares Recht: Für Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist das Handelsgericht des Kantons St. Gallen zuständig. Es gilt schweizerisches Recht unter Ausschluss des Wiener Kaufrechts (CISG).

Anhang 1: Pflichtenheft (Auszug)

Merkmal	Sollwert
Arbeitsraum X / Y / Z	900 / 700 / 650 mm
Spindeldrehzahl	max. 18'000 U/min
Werkzeugwechsler	40 Plätze
Positioniergenauigkeit X, Y, Z	max. 0.005 mm
Wiederholgenauigkeit	max. 0.003 mm
Rundlaufgenauigkeit C-Achse	max. 0.005 mm
Rundlaufgenauigkeit B-Achse	max. 0.005 mm
Steuerung	Siemens Sinumerik, kompatibel mit bestehendem CAM-System der Käuferin
Messsystem	Direktmessystem an allen Rundachsen
Abnahmekriterium	drei Musterwerkstücke der Käuferin innerhalb obiger Toleranzen

Rebstein, 14. Februar 2024

Für die Käuferin: Urs Vogel, Geschäftsführer

Für die Verkäuferin: Thomas Baumann, Verkaufsleiter